



تحقیقات برائے منصفانہ سماعت ایکٹ، ۲۰۱۳ء

فہرست

نمبر شمار	مندرجات
1	مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ
2	اطلاق
3	باب-اول تعریفات
4	باب-دوم درخواست برائے وارنٹ
5	افسر مجاز کا اعلان
6	مشکوٰۃ عمل کا ریکارڈ
7	وزیر کے سامنے مواد پیش کیا جائے گا
8	پیش کردہ مواد پر وزیر کا لائحہ عمل
9	درخواست برائے اجراء وارنٹ
10	باب سوم وارنٹس کا اجراء
11	جج وارنٹ چیمبرز میں جاری کرے گا
12	وارنٹ کے اجراء کے لئے غور و خوض
13	وارنٹ نگرانی یا مداخلت کا اجراء
14	وارنٹ کا وضع
15	احکامات کا ریکارڈ

14	مداخلتی وارنٹ کی مدت
15	نا کافی واقفیت کی صورت میں وارنٹ کے استدعا پر پابندی
	باب - چہارم وارنٹس کی تعمیل
16	وارنٹ کے تحت اختیار
17	وارنٹ کی تعمیل کا ضابطہ عمل
18	سروس فراہم کنندہ کے لیے قانونی ذمہ داری سے برأت
19	سروس فراہم کنندہ کو استثناء
20	سروس فراہم کنندہ تعاون کرے گا
21	سروس فراہم کنندہ رازداری کو یقینی بنائے گا
22	باب - پنجم وارنٹ کے تحت حاصل کردہ مواد کی اہلیت ادخال مقدمہ کا اندراج
23	وارنٹ کی بنیاد پر معلومات کی اہلیت ادخال
24	وارنٹ کے جواز کا قیاس
25	ماہر کی رپورٹ
26	عدم انکشاف
	باب - ششم نظر ثانی و فروگزاشت
27	نظر ثانی و فروگزاشت کمیٹی
28	عرضداشت
29	وارنٹ کے غلط استعمال کے خلاف شکایات

30	جج کے اختیارات
31	باب - ہفتم باہمی قانونی معاونت وارنٹ بیرون پاکستان بھی قابل تعمیل ہوں گے
32	بیرون پاکستان سے وصول کردہ وارنٹ
33	باب - ہشتم کارروائیوں کی رازداری کارروائیوں کی رازداری
34	مداخلتی مواد کے بے جا استعمال کی ممانعت
35	بلا اجازت نگرانی یا مداخلت
36	باب - نہم متفرقات قواعد وضع کرنے، ہدایات اور احکام جاری کرنے کا اختیار
37	جدول کو ترمیم کرنے کا اختیار
38	موجودہ قوانین کے باوجود ایکٹ موثر ہوگا
39	ازالہ مشکلات

تحقیقات برائے منصفانہ سماعت ایکٹ، ۲۰۱۳ء

ایکٹ نمبر ابابت ۲۰۱۳ء

[۲۰/فروری، ۲۰۱۳ء]

جدولی جرائم کے تدارک اور ان سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لئے تحقیقات میں جدید تکنیک و آلات

کے ذریعے شہادت اکٹھی کرنے اور قانون نافذ کرنے والے اور خفیہ اداروں کے اختیارات

کے انضباط اور اس سے متعلقہ یا ضمنی معاملات کیلئے انتظام کرنے کا ایکٹ

ہر گاہ کہ قانون نافذ کرنے والے اور خفیہ اداروں کو ایسے بیجا اختیارات کو استعمال کرنے سے روکنے سے متعلق یہ ضروری ہے کہ مذکورہ اختیارات کو منضبط کیا جائے اور مناسب انتظامی اور عدالتی نگرانی کے تحت اور قانون کی مطابقت میں ان کے جائز اور منصفانہ استعمال کے لیے انتظام کیا جائے؛

اور ہر گاہ کہ، اس امر کو مدنظر رکھا جائے کہ موجودہ قوانین نہ تو جامع طور پر نئی تحقیقاتی تکنیکیوں کے لئے انتظام کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو بالخصوص منضبط کرتے ہیں جیسا کہ خفیہ نگرانی، انسانی معلومات، جائیداد میں مداخلت، تارکے پیغام کو ریکارڈ کرنے (وائر ٹپنگ) اور روابط میں مداخلت کرنے جو کہ وسیع طور پر دوسرے علاقوں میں جرائم کے تدارک کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور جو نفاذ قانون اور انصاف رسانی کے اطلاق میں بطور ناگزیر معاون ہیں؛

اور ہر گاہ کہ، جدولی جرائم کے خطرے یا کسی بھی کوشش کو بجالانے سے روکنے اور غیر مؤثر کر دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اور دوسرے اداروں کو مناسب وقت میں اور صرف قانون کی مطابقت میں شہادت حاصل کرنے کے لیے کوئی مخصوص اختیارات دیئے جائیں؛

اور ہر گاہ کہ، اس سے متعلق موجودہ قانون کے تحت، عدالتی کارروائیوں میں اور تمام دوسری قانونی کارروائیوں میں قانونی تحقیقات کے دوران حاصل شدہ مواد کے استعمال اور سماعت پذیری کا بھی اعلان کیا جائے اور منصفانہ سماعت کے عمل کو یقینی بنایا جائے؛ بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ تحقیقات برائے منصفانہ سماعت

ایکٹ، ۲۰۱۳ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ کل پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ اطلاق:- (۱) اس ایکٹ کے احکامات حسب ذیل پر لاگو ہوں گے۔۔۔

(الف) پاکستان کے اندر یا باہر پاکستان کے تمام شہریوں پر؛

(ب) پاکستان کے اندر یا پاکستان میں رجسٹرڈ شدہ کسی بحری جہاز یا ہوائی جہاز پر سوار تمام اشخاص پر، جہاں کہیں بھی ہوں؛

(ج) اس کا اطلاق کسی بھی شخص کی جانب سے پاکستان کے اندر ابتدائی یا اختتامی پاکستان سے باہر ابتدائی یا اختتامی تمام معاملات یا روابط پر بھی لاگو ہوگا۔

(۲) کوئی بھی شخص اس ایکٹ کے احکامات کے تحت تحقیقات کا مستوجب ہے جو جدولی جرائم کا ارتکاب جزوی طور پر یا کلی طور پر پاکستان سے باہر کرے تو اس سے ایسے طریقہ کار میں اس ایکٹ کے احکامات کی مطابقت میں نبٹا جائے گا جیسا کہ مذکورہ کسی جرم کا ارتکاب پاکستان کے اندر کیا گیا ہو۔

باب۔ اوّل

تعریفات THE PAKISTAN CODE

۳۔ تعریفات:- اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی امر موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،۔۔۔

(الف) ”درخواست گزار“ سے ڈائریکٹر جنرل انٹرسروسز، انٹیلی جنس، تین سروسز انٹیلی جنسیاں، انٹیلی جنس بیورو اور پولیس مراد ہے؛

(ب) ”مجاز افسر“ سے کوئی بھی افسر، جو بنیادی درجہ اسکیل ۲۰ سے کم نہ ہو، یا اس کے مساوی ہو جو درخواست گزار کے ساتھ کام کر رہا ہو، جو اس ایکٹ کے تحت جب درخواست دی جا رہی ہو یا کوئی بھی کارروائی کرنے میں درخواست گزار کی نمائندگی کرنے کے لئے دفعہ ۴ کے تحت مشتہر کیا گیا ہو مراد ہے؛

(ج) ”ہیت مجاز“ میں جج شامل ہے؛

(۵) ”عدالت“ سے عدالت عالیہ مراد ہے؛

(۶) ”نامزد کردہ ایجنسی یا ادارہ“ سے کوئی بھی ایک یا اس سے زائد ایجنسی یا ادارہ جسے

وفاقی حکومت کی جانب سے اس ایکٹ کے اغراض کے لئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے

نامزد کیا گیا ہو، جو وارنٹ نگرانی کی تعمیل کے لئے اہلیت کا حامل ہو مراد ہے؛

(۷) ”ماہر“ سے نگرانی یا مداخلت کرنے والا اہل یا تربیت یافتہ یا تجربہ کار شخص جو مداخلتی مواد کا

تجزیہ کرنے کے لیے بطور ماہر وفاقی حکومت یا درخواست گزار کی جانب سے نامزد کیا

گیا ہو مراد ہے؛

(ز) ”مداخلتی مواد“ سے دفعہ ۱۷ کے تحت اکٹھی کی گئی شہادت مراد ہے اور اس سے متعلق۔۔۔

(اوّل) ”نگرانی“ کی اغراض کے لیے حسب ذیل شامل ہیں؛

(الف) ڈیٹا، معلومات یا کوئی بھی دستاویزی شکل میں مواد، خواہ تحریری ہو، الیکٹرانک ہو

یا بذریعہ سماعتی آلہ (آڈیو ویزل ڈیوائس)، سی سی ٹی وی، ساکن تصویر کشی، مشاہدہ یا

جدید آلات یا تکنیک کے کسی بھی طریقہ سے جو اس ایکٹ کے تحت حاصل کیا گیا ہو؛ اور

(ب) دستاویزات، کاغذات، رسالے، کتابچے؛ اور

(دوم) ”مداخلت“ کی اغراض کے لیے اس میں ای میل، ایس ایم ایس، آئی پی ڈی آر (انٹرنیٹ پروٹوکول

کا تفصیلی ریکارڈ) یا سی ڈی آر (کال کا تفصیلی ریکارڈ) اور کمپیوٹر بیس کی کوئی بھی شکل یا

سیل فون بیس اطلاعات، آواز کے تجزیات، اس میں وارنڈیا وائرلیس یا آئی پی (انٹرنیٹ

پروٹوکول) میڈیا سے متعلق یا کسی ترکیب طرازی کا استعمال سے روابط کے کوئی بھی ذرائع شامل ہیں۔

(ح) ”جج“ سے عدالت عالیہ کا جج مراد ہے؛

(ط) ”وزیر“ سے وفاقی وزیر برائے داخلہ مراد ہے؛

(ی) ”رجسٹر“ سے جج کی جانب سے دفعہ ۹ کی ذیلی دفعہ (۲) کے تحت قائم کردہ رجسٹر مراد ہے جو چیئرمین

میں جج کی جانب سے وصول کردہ فائل کے نمبر شمار پر مشتمل ہوگا جو کہ محفوظ تحویل کے لیے

درخواست گزار کو واپس کر دیا جائے گا، اور رجسٹر مجاز کردہ شخص اور درخواست گزار کے

نام، نمبر، پتہ پر بھی مشتمل ہوگا؛

(ک) ”مشتبہ“ سے مراد کوئی شخص جس سے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ کسی بھی جدولی جرم میں ملوث ہے اور اس

میں غیر ملکی باشندے اور جماعتیں نیز تنظیمیں شامل ہیں؛

(ل) ”جدول“ سے اس ایکٹ کا جدول مراد ہے؛

(م) ’جدولی جرم‘ سے جدول اوّل میں مصرحہ کردہ کوئی بھی جرم مراد ہے؛

(ن) ”سروس فراہم کنندہ“ سے کوئی بھی شخص، ہستی یا کمپنی جو آلہ، ٹیکنالوجی، ڈیٹا سے متعلق ہو

حالات جو اسے دفعہ ۱۱ اور ۲۱ کے تحت جاری کردہ وارنٹس کی تعمیل کا اہل، اختیار یا کنٹرول عطا

کریں مراد ہیں؛ اور

(س) ’وارنٹ‘ سے مداخلت یا نگرانی کا وارنٹ مراد ہے، اور اس میں دفعہ ۱۱ کے تحت جاری کردہ وارنٹ

شامل ہے جس کے ذریعے سے درخواست گزار کو جج کی جانب سے اجازت دی گئی ہو کہ

بذریعہ مداخلت شہادت اکٹھی کرے، آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے ریکارڈنگ کرے یا اطلاعات

کے کسی بھی ذرائع سے یا حرکات کی نگرانی کرے اور کسی بھی شخص کی جائیداد اور خلوت میں قلیل

دخل اندازی کے ذریعے کارروائیاں کرے بشمول انسانی معلومات کے حصول شامل ہیں؛

باب دوم

درخواست برائے وارنٹ

۴۔ افسر مجاز کا اعلان:- درخواست گزار، درخواست دینے سے قبل مناسب افسر کا جو بنیادی اسکیل ۲۰ یا اس کے

مساوی ہو گا اولاً مشتمل کرے گا جو اس کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز کردہ ہو گا کہ اس ایکٹ کے تحت درخواست دینے

کے لئے مذکورہ درخواست گزار کی نمائندگی کرے۔

۵۔ مشکوک عمل کا ریکارڈ:- جہاں کسی بھی معاملہ میں درخواست گزار کا کوئی بھی اہلکار یہ یقین کرنے کی

وجوہات رکھتا ہو کہ کوئی شخص جو اس سے اس طرح منسلک ہے یا اس سے منسلک ہونے کی ابتداء کر رہا ہے اس کا کوئی بھی فعل جو اس کو

جدولی جرائم کی طرف لے جائے گا، یا مذکورہ ایسی کارروائی کے منصوبہ کا آغاز کرنے کے عمل میں یا ایسے عمل میں مبتلا ہو رہا ہو جو کہ

شک پیدا کرتا ہو کہ وہ کسی جدولی جرائم کے ارتکاب کی کوشش کرتا ہے یا اس طرح کا منصوبہ بناتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ضروری ہو کہ

مداخلت یا نگرانی کا وارنٹ حاصل کیا جائے، تو وہ معاونت دینے والے مواد سے متعلق رپورٹ تیار کرے گا۔

۶۔ وزیر کے سامنے مواد پیش کیا جائے گا:- درخواست گزار کا اہلکار جو دفعہ ۵ کے تحت رپورٹ تیار کر چکا ہو تو وزیر کو

محکمے کے سربراہ کے ذریعے مذکورہ کی اجازت کے لئے پیش کرے گا تا کہ جج کو نگرانی یا مداخلت کے وارنٹ کے اجراء کی درخواست دے سکے۔

۷۔ پیش کردہ مواد پر وزیر کا لائحہ عمل:- وزیر تائیدی مواد کے ساتھ رپورٹ کا معائنہ کرے گا، اور بذریعہ تحریری

حکم یا تو طلب کردہ اجازت کو مسترد کر دے گا یا کلی یا جزوی طور پر اجازت دے گا۔

(۲) کوئی بھی درخواست جج کو وزیر کی پیشگی اجازت کے بغیر نہیں دی جائے گی۔

۸۔ درخواست برائے اجراء وارنٹ:- وزیر سے اجازت کے بعد وارنٹ کے اجراء کی درخواست جج کو افسر مجاز کی

جانب سے،۔۔۔

(الف) ترجیاً جدول دوم میں صراحت کردہ طریقہ کار کے مطابق دی جائے گی؛

(ب) اس صورت میں، اجراء کے لئے استدعا کردہ وارنٹ کی نوعیت مختلف کیفیت کی متقاضی ہو تو، پھر

درخواست گزار کے لیٹر ہیڈ پر درخواست تحریر دی جائے گی جس میں وارنٹ کے اجراء کی تائید

کے لئے تمام ضروری تفصیلات تائیدی مواد کے ہمراہ مجوزہ وارنٹ کے مسودہ کے ساتھ بیان کی

جائیں گی؛ اور

(ج) وارنٹ کے اجراء کے لئے درخواست حسب ذیل کے ہمراہ ہوگی،۔۔۔۔

(اول) دستخط شدہ بیان اور مجاز کردہ افسر کے حلف نامہ کے ہمراہ ہوگی کہ رپورٹ درخواست کا خلاصہ

میری معلومات، علم اور یقین کامل کے مطابق بالکل درست اور ٹھیک ہے اور وارنٹ کو صرف

اور خصوصی طور پر جدولی جرائم کی روک تھام کرنے یا قانونی طور پر تحقیقات کرنے یا اس کی

نسبت شہادت اکٹھی کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا اور اس کا کسی بھی طرح غلط استعمال

نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وارنٹ کی منظوری کو کسی شخص کی خلوت میں مداخلت یا حائل

ہونے کے لئے بے جا استعمال کیا جائے گا اور

(دوم) کسی بھی شخص کی نسبت میں لئے جانے والے سابقہ تمام وارنٹس کی تفصیلات جس

کے خلاف وارنٹ طلب کیا گیا ہو۔

باب سوم

وارنٹس کا اجراء

۹۔ نج وارنٹ چیمبرز میں جاری کرے گا:- (۱) نج وارنٹ نگرانی یا مداخلت اپنے چیمبرز میں جاری کرے گا۔

(۲) افسر مجاز متعلقہ نج کے چیمبرز میں ذاتی طور پر درخواست پیش کرے گا جو اسے غور و خوض کے بعد دفعہ ۱۱ کے تحت مناسب احکام جاری کرے گا۔ فائل جس پر احکامات جاری ہوں گے، افسر مجاز کو محفوظ حوالگی کے لئے واپس کر دے گا جو پابند ہوگا کہ اس کو کسی بھی مابعد متعلقہ سماعتوں میں ہمراہ لائے۔ نج رجسٹر قائم کروائے گا جیسا کہ دفعہ ۳ (ی) میں فراہم کیا گیا ہے۔

۱۰۔ وارنٹ کے اجراء کے لئے غور و خوض:- (۱) نج وارنٹ کے اجراء کا حکم جاری کرنے کے دوران حسب ذیل پر غور کرے گا، یعنی:-

(الف) استدعا کردہ وارنٹ کا اجراء کیا درخواست گزار کو شہادت اکٹھی کرنے کے قابل بنائے گا؛ اور
(ب) مواد یا افسر مجاز کا بیان کیا معقول خطرہ یا جدولی جرم کے ارتکاب کے احتمال کی طرف نشان دہی کر رہے ہیں۔

(۲) نج وارنٹ کے اجراء کا حکم جاری کرتے ہوئے یہ یقینی بنائے گا کہ:-
(الف) افسر مجاز درخواست پیش کرنے کا مناسب طور پر مجاز ہے؛ اور
(ب) وارنٹ کا اجراء کسی بھی شخص کی خلوت یا اس کی املاک میں غیر مناسب طور پر مداخلت نہ کرے۔

۱۱۔ وارنٹ نگرانی یا مداخلت کا اجراء:- دفعہ ۱۱ میں صراحت کردہ معاملات پر غور و خوض کے بعد، نج،:-

(الف) جدول چہارم میں صراحت کردہ طریقہ کار کے مطابق یا جیسا کہ اس کے سامنے مجوزہ مسودہ کی صورت میں پیش کیے گئے وارنٹ کے اجراء کی اجازت کا حکم جاری کرے گا؛
(ب) کچھ تبدیلیوں کے ساتھ وارنٹ کے اجراء کی اجازت کا حکم جاری کرے گا؛
(ج) وارنٹ کے اجراء کی اجازت کا حکم جاری کرے گا مگر اس کے اطلاق کے ضابطہ عمل اور طریقہ کار کی نسبت کسی بھی آراء کا اظہار کرے گا؛

(د) کسی بھی موجودہ وارنٹ کے استدعا کردہ عرصہ کو محدود کر دے گا؛ اور
(ه) وارنٹ کے اجراء سے انکار کر دے گا، اگر نج کے پاس باور کرنے کے لئے معقول وجوہات ہوں کہ وارنٹ بد نیتی سے حاصل کیا جا رہا ہے اور اس ایکٹ کے تحت عمل کا استعمال غلط ہوگا۔

۱۲۔ وارنٹ کا وضع:- (۱) وارنٹ جدول چہارم میں صراحت کردہ عمومی طریقہ کار کے مطابق جاری کیا جائے گا: مگر شرط یہ ہے وارنٹ افسر مجاز کی جانب سے مجوزہ طریقہ کار پر دفعہ ۸ (ب) کے تحت بھی جج کی جانب سے تبدیلیوں کے ساتھ یا ان کے بغیر جاری کیا جاسکے گا۔

(۲) وارنٹ پر جج دستخط کرے گا اور مہر عدالت ثبت کرے گا۔

۱۳۔ احکامات کا ریکارڈ:- (۱) جبکہ وارنٹ جاری کرتے وقت، جج باضابطہ حکم کرے گا جس میں درخواست گزار کی استدعا کو قبول کرنے کی وجوہات کی نشان دہی کی گئی ہوگی۔ باضابطہ حکم کی اصل نقل درخواست گزار کو محفوظ حوالگی کے لئے دے دی جائے گی۔

(۲) باضابطہ حکم اور اس کا ریکارڈ عام نہیں کیا جائے گا اور درخواست گزار اس کو محفوظ تحویل میں رکھے گا۔

۱۴۔ مداخلتی وارنٹ کی مدت:- وارنٹ ساٹھ دنوں سے زائد مدت کے لئے جاری نہیں کیا جائے گا: مگر شرط یہ ہے کہ، درخواست گزار کے افسر مجاز کی استدعا پر مذکورہ مدت کے بعد جج اسے دوبارہ جاری کر سکے گا، بشرطیکہ، درخواست گزار کی جانب سے خفیہ معلومات اور اکٹھا کردہ ثبوت کے لب لباب کا جائزہ لینے کے بعد اسے اطمینان ہو کہ وارنٹ کے اجراء کے نتیجہ کے طور پر، معقول پیش رفت ہو رہی ہے اور وارنٹ کی ایک اور مزید مدت جو ساٹھ دنوں سے زائد نہیں ہوگی کے لئے از سر نو اجراء کا ٹھوس جواز ہے۔ لہذا، وارنٹ کا مزید مدت کے لئے اجراء جو بیک وقت ساٹھ ایام سے زائد نہیں ہوگا کے لئے ہر درخواست پر اسی امور قابل لحاظ کا اطلاق ہوگا۔

۱۵۔ ناکافی واقفیت کی صورت میں وارنٹ کے استدعا پر پابندی:- جبکہ جج کی یہ رائے ہو کہ وارنٹ کے اجراء کے لئے کوئی بھی درخواست ناکافی اور غیر متعلقہ مواد کی بنیاد پر ہے یا کسی بھی شخص کی خلوت میں حد سے زیادہ اور ناموزوں مداخلت جنم لے گی یا دفعہ ۱۴ میں متذکرہ مدت کے اندر چھ ماہ میں اکٹھی یا وصول کردہ مواد یا معلومات ثابت کرتی ہیں کہ متعلقہ افسر نے جبکہ وہ وارنٹ کے لئے درخواست دے رہا تھا اپنے آپ کو مکمل طور پر عمل میں نہیں لایا، پھر وہ متعلقہ افسر کے خلاف محکمانہ کارروائی کے لئے سفارش کرے گا۔

باب۔ چہارم وارنٹس کی تعمیل

۱۶۔ وارنٹ کے تحت اختیار:- (۱) جج کی جانب سے نگرانی یا مداخلت کا جاری کردہ وارنٹ حسب ذیل تمام یا کسی بھی فعل کے قانونی طور پر ہونے کی اجازت دے گا اور مجاز کرے گا، یعنی:-

(الف) مشتبہ شخص کی کسی بھی شخص سے ہونے والی ٹیلیفونک یا ہمی رابطہ میں مداخلت کرنا اور ریکارڈنگ کرنا؛

(ب) کسی بھی شخص، اشخاص، عمارات، اہم واقعہ، صورت حال وغیرہ کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا؛

(ج) کسی بھی الیکٹرانک ٹرانزیکشن میں مزاحم ہونا یا ریکارڈنگ یا کسی بھی الیکٹرانک ٹرانزیکشن کو حاصل کرنا جس میں الیکٹرانک پیغام (ای میلز) مختصر پیغامات (ایس ایم ایس) وغیرہ شامل ہیں تاہم یہ ان تک محدود نہ ہو گیا؛

(د) باہمی روابط میں استعمال ہونے والے کسی بھی آلہ میں مداخلت کرنا یا اس پر قبضہ کر لینا جس کی نسبت وارنٹ جاری ہوا، بشمول ٹیلیفون، موبائل فون، موبائل سمیں، الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو الیکٹرانک روابط کے اس سلسلے کا جو اس شخص کے ڈیٹا بیس کے ساتھ اظہار کرتا ہو جس کی نسبت وارنٹ جاری ہوا مگر صرف ان تک محدود نہ ہوگا:

مگر شرط یہ ہے کہ جج آلات کو قبضے میں کرنے کا مجاز کرے گا محض جہاں مجاز کردہ افسر کا جواز یا بیانات حقیقی خطرے یا جدولی جرم کے ارتکاب کی کوشش کے امکان کو ظاہر کریں؛

(ه) مزید برآں درج بالا کے کسی بھی جدید آلات کے ذریعے شہادت اکٹھی کرنا؛

(و) انسانی انٹیلی جنس کا استعمال؛

(ز) مخفی نگرانی اور مداخلت املاک؛ اور

(ح) کوئی بھی معلومات یا کسی بھی شکل میں ڈیٹا جو ٹرانزیکشن روابط یا اس کے اجراء سے متعلق ہو

تک رسائی۔

(۲) نگرانی یا مداخلت کی کوئی بھی دیگر صورت جسے وفاقی حکومت اس سلسلے میں مشتہر کرے۔

۱۷۔ وارنٹ کی تعمیل کا ضابطہ عمل:- (۱) جہاں وارنٹ کا اجراء کیا گیا ہو، وارنٹ مداخلت کی

صورت میں درخواست گزار، مذکورہ کے سروس فراہم کنندہ کو ایسے طریقہ کار میں جو جدول سوم میں فراہم کیا گیا ہے، میں تعلیم کرانے کے لئے، نامزد کردہ ایجنسی یا ادارے کو رسائی کرے گا اور نامزد کردہ ایجنسی یا ادارہ سروس فراہم کنندہ کو باضابطہ مذکورہ وارنٹ کی تعمیل کروائے گا یا سات دنوں میں اس کو بحال لائے گا۔

(۲) سروس فراہم کنندہ مقررہ ایجنسی یا بہتیت کے علاوہ ازیں کسی شخص یا تنظیم کو مداخلت کی تکنیکی سہولیات بہم نہیں پہنچائے گا۔

(۳) جبکہ نگرانی یا مداخلت کی نوعیت ایسی ہو کہ یہ ضروری نہ ہو کہ کسی ایک سے بھی وارنٹ کی تعمیل کروائی جائے تو پھر وارنٹ کی تعمیل نہیں کروائی جائے گی اور اس کا صرف اجراء ہی شہادت اکٹھی کرنے کے لئے کافی ہوگا۔

(۴) جبکہ وارنٹس کی تعمیل کرنے والا ہر درخواست گزار اختیار کے اندر کام کرے گا جو اسے قانون کے تحت دیا گیا ہے۔

۱۸۔ سروس فراہم کنندہ کے لیے قانونی ذمہ داری سے برأت:- سروس فراہم کنندہ کی جانب سے دی جانے والی رسائی اس قانون کے مطابق ہوگی، کسی بھی شخص کی جانب سے زیر بحث نہیں آئے گی جسے مذکورہ رسائی سے مضرت پہنچی ہو۔

۱۹۔ سروس فراہم کنندہ کو استثناء:- سروس فراہم کنندہ کو اس ایکٹ کے تحت جاری کردہ وارنٹ کی تعمیل کرنے پر کسی بھی دیوانی یا فوجداری قانونی کارروائیوں سے جو کوئی بھی شخص اس کے اجتماعی ادارے کے خلاف یا اس کے عہدیداروں یا ملازمین کے خلاف دائر کرے ان سے اس کو استثناء حاصل ہوگا۔

۲۰۔ سروس فراہم کنندہ تعاون کرے گا:- کسی واقع میں سروس فراہم کنندہ وارنٹ کی تعمیل میں کسی بھی طریقہ کار سے انکار کرتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے یا مداخلت کرتا ہے تو، پھر وہ تفتیش اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے اس ایکٹ کے تحت جرم کا مرتکب ہوگا اور اس پر ایک کروڑ روپے کی رقم تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔

۲۱۔ سروس فراہم کنندہ رازداری کو یقینی بنائے گا:- سروس فراہم کنندہ اپنے عملے کے اراکین سے بھی تعمیل وارنٹ کی رازداری کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوگا، ماسوائے ان سے جو تعمیل وارنٹ کے لیے ضروری ہوں اور اس کے عملے کے کسی بھی رکن کے ذریعے ڈیٹا کا بلا اجازت انکشاف یا اس کے غلط استعمال کی صورت میں سروس فراہم کنندہ کے

عہدیداران اور متعلقہ عملہ ایک سال تک سزائے قید یا ایک کروڑ روپے تک جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

باب۔ پنجم

وارنٹ کے تحت حاصل کردہ مواد کی اہلیت ادخال

۲۲۔ مقدمہ کا اندراج:۔ (۱) شہادت بشمول ڈیٹا، معلومات اور وارنٹ کی پیروی کرتے ہوئے جمع کردہ یا

وصول کردہ مواد کا معائنہ درخواست گزار کی جانب سے اس سلسلے میں مجاز کردہ افسر کے ذریعے کرایا جائے گا اور اگر اس کو اطمینان ہو کہ وہ کسی بھی جدولی جرم کے ارتکاب، پناہ دہی، اعانت کرے یا سازش کرنے یا ارتکاب کی کوشش کرنے کے مذکورہ عناصر کو افشاں کرتا ہے، تو وہ فوراً مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی دفعہ ۱۵۴ کے تحت رپورٹ (ایف آئی آر) کے اندراج کا کہے گا اور اس موقع پر وہ تمام شواہد بشمول مواد، معلومات اور ڈیٹا متعلقہ تفتیشی افسر کے حوالے کر دے گا تا کہ یہ تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے اس کے ریکارڈ کا حصہ بنے:

مگر شرط یہ ہے کہ تفتیشی افسر کو شواہد حوالے کرنے سے قبل، مجاز کردہ افسر اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہ وارنٹ کی مطابقت میں اکٹھی کی گئی ہوں اور کسی بھی طریقہ کار میں جو بھی ہو تحریف یا رد و بدل نہ کی گئی ہوں۔

(۲) جدولی جرم کی نسبت میں اگر شہادت جو اکٹھی یا حاصل کی گئی ہو وہ مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی دفعہ ۱۵۴ کے تحت رپورٹ (ایف آئی آر) کے اندراج کی تائید کے لئے ناکافی ہو تو، مذکورہ شہادت بشمول ڈیٹا، معلومات اور جمع کردہ یا حاصل کردہ مواد کو محفوظ تحویل میں صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور عدالت کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیا جائے گا۔

۲۳۔ وارنٹ کی بنیاد پر معلومات کی اہلیت ادخال۔ (۱) فرمان قانون شہادت، ۱۹۸۴ء

(صدارتی فرمان نمبر ۱۰ مجریہ ۱۹۸۴ء) یا فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، شہادت بشمول ڈیٹا، معلومات، دستاویزات یا اس ایکٹ کے تحت حاصل کردہ یا جمع کردہ کوئی بھی دیگر مواد قانونی کارروائیوں میں بطور شہادت قابل ادخال ہوگا۔

(۲) کوئی بھی امر جو ذیلی دفعہ (۱) میں شامل نہ ہو فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون کے تحت حاصل کردہ یا جمع کردہ شہادت یا اس ایکٹ کے نافذ العمل ہونے سے قبل جمع کردہ یا حاصل کردہ شہادت کو اہلیت ادخال سے کرے گی۔

۲۴۔ وارنٹ کے جواز کا قیاس۔ (۱) وارنٹ نگرانی یا مداخلت جب بھی ابتدائی عدالت یا دیگر کسی دوسری

عدالت میں پیش کیا جائے تو جائز طور پر اور قانونی طور پر جاری کردہ سمجھا جائے گا۔

(۲) ایکٹ کے تحت روکا گیا مواد جو اس وارنٹ نگرانی یا مداخلت کی پیروی میں جمع کیا گیا یا حاصل کیا گیا ہو اور

مواد جس کی بنیاد پر درخواست گزار کی جانب سے وارنٹ نگرانی یا مداخلت لاگو ہو اتنا شہادت میں قابل قبول ہوگا۔

۲۵۔ ماہر کی رپورٹ:- اس صورت میں جہاں وارنٹ نگرانی یا مداخلت کی پیروی میں جمع کردہ مداخلتی مواد کی

جانچ مطلوب ہو تو، پھر یہ ذیلی دفعہ ۳ (و) میں متذکرہ مناسب طور پر پسند یافتہ، تربیت یافتہ یا تجربہ کار شخص کے ذریعے عمل میں

لایا جائے گا جسے مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی دفعہ ۵۱۰ کے تحت بیان کردہ ماہر متصور کیا

جائے گا اور اس کی رپورٹ کا وہی اثر ہوگا جیسا کہ مذکورہ دفعہ میں درج شدہ مختلف شعبوں کے ماہرین کی رپورٹ کو حاصل ہے۔

۲۶۔ عدم انکشاف:- کوئی بھی شخص جو اس ایکٹ کے تحت کوئی فعل سرانجام دے رہا ہو جو کارروائیوں کی مکمل

رازداری کے حصول میں ناکام ہو جائے یا کوئی بھی انکشاف کرے جو خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کی آئندہ استعداد کو

غیر ذمہ دارانہ کردار کے باعث مشتبہ بنائے تو وہ کسی بھی دوسری سزا جس کا وہ قابل اطلاق قانون و قواعد کے تحت سزاوار ہوگا کے

علاوہ پانچ سال تک سزائے قید یا ایک کروڑ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائوں کا مستوجب ہوگا۔

باب - ششم

THE PAKISTAN CODE

نظر ثانی و فروگزاشت

۲۷۔ نظر ثانی و فروگزاشت کمیٹی۔ (۱) نظر ثانی کمیٹی وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور وزیر قانون پر مشتمل ہوگی جو

تمام درخواست گزاروں سے حاصل کردہ وارنٹس کے متعلق رپورٹس ششماہی بنیاد پر حاصل کرے گی اور اس کے انتظامی پہلو کا

تعیین کرے گی اس میں بشرطیکہ وارنٹ نگرانی یا مداخلت کی پیروی میں اکٹھا کردہ شواہد جرائم کے تدارک میں اور قانونی کارروائی

کی معاونت یا اس ایکٹ کے اغراض و مقاصد کے حصول میں مددگار ہوں شامل ہیں۔

(۲) کمیٹی، مذکورہ تشخیص کی بنیاد پر، کسی بھی درخواست گزار کو کام کی نسبت تعمیل یا رہنمائی کے لئے مناسب

احکامات یا ہدایات جاری کر سکے گی۔

۲۸۔ عرضداشت:- (۱) اگر درخواست گزار وارنٹ مداخلت یا نگرانی کے اجراء کی درخواست کو مسترد

کرنے سے مطمئن نہ ہو تو وہ متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کو چیمرز میں سماعت کے لئے دو ججوں پر مشتمل ڈویژن بینچ کی تشکیل کے لئے عرضداشت پیش کرے گا۔

(۲) ڈویژن بینچ جس کو عرضداشت پیش کی گئی ہو یا تو، جج کے فیصلے کو منسوخ کرے گا اور وارنٹ جاری کرے گا یا جج کی جانب سے دیئے گئے فیصلے کو برقرار رکھے گا۔

(۳) اس ایکٹ میں کوئی امر درخواست گزار کو نئی وجوہات پر یا نئے مواد کی بنیاد پر مذکورہ شخص کی نسبت میں وارنٹ کے اجراء کے لئے جج سے دوبارہ رسائی سے نہیں روکے گا۔

۲۹۔ وارنٹ کے غلط استعمال کے خلاف شکایات:- (۱) جج کسی بھی شخص بشمول مقررہ ایجنسی یا

ادارے کی جانب سے کی گئی شکایات سننے کا بھی مجاز ہوگا جو دعویٰ کرتا ہو کہ وارنٹ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے یا یہ کہ درخواست گزار وارنٹ کے دائرہ عمل سے متجاوز مداخلت یا نگرانی کا انصرام کر رہا ہو۔

(۲) اگر ذیلی دفعہ (۱) کے تحت شکایت دونوں فریقین کو سننے کے بعد درست ثابت ہو جائے تو جج درخواست گزار کو ہدایت کرے گا کہ تفتیش کسی دوسرے تفتیشی افسر کو منتقل کرے اور افسر کے جس کے خلاف شکایت دائر کی گئی کے خلاف محکمہ کارروائی کا آغاز کرے اور محکمہ کارروائی کے نتیجے کی رپورٹ ایسی میعاد کے اندر جج کو پیش کرے جیسا کہ جج مناسب سمجھے: مگر شرط یہ ہے کہ مناسب وجوہات ظاہر ہونے پر جج رپورٹ جمع کرانے کی میعاد میں توسیع کر سکے گا۔

(۳) ذیلی دفعہ (۲) کے تحت جج کے فیصلے سے متاثرہ شخص متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کو تین دنوں کے اندر چیمرز میں عرضداشت کی سماعت اور فیصلے کی بابت ڈویژن بینچ کی تشکیل کے لئے عرضداشت دائر کرے گا۔

۳۰۔ جج کے اختیارات:- جج کو اس ایکٹ کے تحت جاری کردہ وارنٹ وغیرہ کی تاریخ اہلیت ادخال میں کوئی بھی

تبدیلی، تغیر و تبدل، توسیع، وغیرہ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، صرف درخواست گزار کی استدعا پر جو متعلقہ جج کو کوئی بھی مزید ابہام واضح کرنے کے لیے یا مشورے کے مقصد سے رسائی کرے یا منفرد حالات کے پیش نظر مطلوبہ تبدیلیوں کی استدعا کرے۔

باب - ہفتم

باہمی قانونی معاونت

۳۱۔ وارنٹ بیرون پاکستان بھی قابل تعمیل ہوں گے:- (۱) اس ایکٹ کے تحت حاصل

کردہ وارنٹ پاکستان سے باہر نیز غیر ملکی اختیار سماعت میں یا تو براہ راست متعلقہ سروس فراہم کنندہ کو یا باہمی قانونی معاونت

کے میکنزم کے ذریعے قابل تعمیل ہوں گے، جسے پاکستان اور متعلقہ غیر ملکی ریاست کے درمیان اتفاق رائے ہو جیسا کہ قانون، معاہدے یا اقرارنامے میں فراہم کیا گیا ہو۔

(۲) اس ایکٹ کے تحت جاری کردہ وارنٹ کو بیرون پاکستان تعمیل کے لیے مقررہ ایجنسی یا ادارے کے ذریعے طریق عمل میں لایا جائے گا۔

۳۲۔ بیرون پاکستان سے وصول کردہ وارنٹ:- بیرون پاکستان سے وصول کردہ وارنٹ کی تعمیل مقررہ ایجنسی یا ادارے کے ذریعے باہمی قانونی معاونت کے میکنزم کی روشنی میں کی جائے گی جیسے پاکستان اور متعلقہ غیر ملکی ریاست کے درمیان اتفاق رائے ہو، جیسا کہ قانون، معاہدے یا اقرارنامے میں فراہم کیا گیا ہو۔

باب ہشتم

کارروائیوں کی رازداری

۳۳۔ کارروائیوں کی رازداری:- سچ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس ایکٹ کے تحت کسی بھی کارروائی کے دوران، ذرائع یا معلومات یا کی گئی کارروائیوں کا انکشاف نہ ہو جو درخواست گزار کی کسی بھی طریقہ سے جو بھی ہو معلومات اکٹھی کرنے کی آئندہ استعداد کو خطرے میں ڈالے۔

۳۴۔ مداخلتی مواد کے بے جا استعمال کی ممانعت:- (۱) وارنٹ مداخلت یا نگرانی کی مطابقت میں پکڑے جانے والا مداخلتی مواد، کسی بھی درخواست گزار کے اہلکار یا عدالت یا کوئی بھی دوسرا شخص جو اس ایکٹ کے تحت کسی بھی کار منصبی سے منسلک ہو کی جانب سے ماسوائے اس ایکٹ کے احکامات کی مطابقت میں استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ (۲) کوئی شخص جو ذیلی دفعہ (۱) کے احکامات کی خلاف ورزی کرے تو پانچ سال تک سزائے قید یا ایک کروڑ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۳۵۔ بلا اجازت نگرانی یا مداخلت:- کوئی شخص جو کسی بھی وارنٹ نگرانی یا مداخلت کی تعمیل کرے علاوہ ازیں اس ایکٹ کے احکامات کی مطابقت میں وہ، فی الوقت نافذ العمل کسی بھی مروجہ قانون کے تحت کسی بھی دوسری سزا کا مستوجب ہونے کے علاوہ تین سال تک سزائے قید اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

باب۔ نہم

متفرقات

۳۶۔ قواعد وضع کرنے، ہدایات اور احکام جاری کرنے کا اختیار:- وفاقی حکومت،

سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے، اس ایکٹ کی اغراض کی تعمیل میں قواعد وضع کر سکے گی اور اس ایکٹ اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد کی مطابقت میں ہدایات یا احکام جاری کر سکے گی۔

۳۷۔ جدول کو ترمیم کرنے کا اختیار:- وفاقی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے جدول دوم،

اور سوم اور چہارم میں کسی اندراج کا اضافہ، اس میں سے کسی بھی اندراج کو حذف یا اس میں سے کسی بھی اندراج کو تبدیل کر سکے گی۔

۳۸۔ موجودہ قوانین کے باوجود ایکٹ موثر ہوگا:- اس ایکٹ کے احکامات فی الوقت نافذ العمل

کسی بھی قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، موثر ہوں گے اس میں مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵۵ بابت ۱۸۹۸ء) اور فرمان قانون شہادت، ۱۹۸۴ء (صدارتی فرمان نمبر ۱۰ مجریہ ۱۹۸۴ء) شامل ہیں۔

۳۹۔ ازالہ مشکلات:- اگر اس ایکٹ کے احکامات کی تعمیل میں کوئی بھی مشکل درپیش ہو تو، نافذ ہونے کے ایک

سال کی مدت کی نسبت، وفاقی حکومت بذریعہ فرمان، مذکورہ مشکل کو جو اس ایکٹ کے احکامات سے متناقض نہ ہو، ختم کر سکے گی۔

THE PAKISTAN CODE

جدول اول

[دیکھئے دفعہ ۳(۱)]

۱۔ تشنیع و ممانعت نجی افواج تنظیم ایکٹ، ۱۹۷۴ء (نمبر ۴ بابت ۱۹۷۴ء) دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی حد تک؛

۲۔ انسداد سرگرمی ہائے خلاف مفاد قومی ایکٹ، ۱۹۷۴ء (نمبر ۷ بابت ۱۹۷۴ء) کے تحت جرائم دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی حد تک؛

۳۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ، ۱۹۹۷ء (نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء) کے تحت جرائم؛

۴۔ پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳ مجریہ ۲۰۰۱ء) کے تحت جرائم، دہشت گردوں کی

سرگرمیوں کی حد تک؛ اور

- ۵۔ قومی کمانڈ اتھارٹی ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۵ بابت ۲۰۱۰ء) کے تحت جرائم، محض انسداد دہشت گردی ایکٹ، ۱۹۹۷ء (نمبر ۲ بابت ۱۹۹۷ء) کی حد تک۔



THE PAKISTAN CODE

بخدمت

جناب عالی!

درخواست گزار اس عدالت سے استدعا کرتا ہے کہ یہ مناسب سمجھتے ہوئے کہ شہادت بشمول مواد، ڈیٹا، معلومات، الیکٹرک ٹرانزیکشن وغیرہ جو جدید آلات یا تکنیک کی بدولت دستیاب ہیں کو اکٹھا کرنے اور پھر اس کو عدالت میں (قانونی کارروائی کی صورت میں) پیش کرنے کی اجازت ہو اور بذریعہ تحقیقات برائے منصفانہ سماعت ایکٹ، ۲۰۱۲ء کی دفعات ۹ تا ۱۳ کے تابع وارنٹ مداخلت و نگرانی کے اجراء کی اجازت مرحمت فرمائی جائے اور حسب ذیل تفصیلات پیش کرتا ہے۔

درخواست گزار کا نام -----



ایکٹ کی دفعہ ۴ کے تحت مجاز افسر کا نام _____

THE PAKISTAN CODE (اجازت کی نقل لف کرے)

رینک رگریڈ

پتہ برائے رابطہ افسر-----

درخواست گزار کو متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے تاریخ کا حکم

(نقل لف کرے)۔

مشتبہ شخص احاطہ عمارت کا نام یا تفصیلات یا پتہ یا دونوں (مشتبہ شخص کی شناخت کی ضروری حد تک:

وازنٹ کے تحت استدعا کردہ شہادت کی نوعیت جو مداخلت یا نگرانی کے ذریعے اکٹھے کئے جائیں گے؛

جدول۔ سوم

[دیکھئے دفعہ ۱۷]

تحقیقات برائے منصفانہ سماعت ایکٹ، ۲۰۱۲ء کی دفعہ ۱۷ کے تحت وارنٹ کا خلاصہ

وارنٹ مداخلت جو کہ تحقیقات برائے منصفانہ سماعت ایکٹ کی دفعات ۹ تا ۱۲ کی پیروی میں بروز-----
 مورخہ----- کو جاری کیا جاتا ہے اور مذکورہ کی تصدیق شدہ نقل وصول کی جا چکی ہے اور ہمارے ریکارڈ میں رکھی گئی ہے۔
 یہ بھی مزید اقرار کیا جاتا ہے کہ مذکورہ وارنٹ حسب ذیل کی قانونی مداخلت کا مجاز کرتا ہے۔

- ۱۔-----
- ۲۔-----
- ۳۔-----
- ۴۔-----

بخدمت----- سروس فراہم کنندہ

براہ مہربانی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

نامزد ایجنسی یا ادارہ [ایکٹ کی دفعہ ۳(ہ) کے تحت]

بذریعہ الحاکم-----

پتہ-----

رابطہ-----

نامزد کردہ ایجنسی یا ادارے کے سربراہ کے دستخط

نامزد کردہ ایجنسی یا ادارے کی سرکاری مہر بمعہ تاریخ

جدول چہارم

[دیکھیے دفعہ ۱۱]

حصہ اوّل

(درخواست گزار کی جانب سے پُر کیا جائے)

تحقیقات برائے منصفانہ سماعت ایکٹ ۲۰۱۲ء کی دفعات ۹ تا ۱۲ کے تابع وارنٹ مداخلت یا نگرانی جاری کیا جاتا ہے، تاکہ درخواست گزار کو وارنٹ مداخلت یا نگرانی کے ذریعے ثبوت اکٹھا کرنے کے قابل کیا جاسکے: (یہاں پر شہادت کی نوعیت مختصراً بیان کریں جس کی موجودہ وارنٹ کے تحت متعلقہ عدالت کی جانب سے اکٹھا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے)

برائے ابتدائی مدت مہینے موثر بہ عمل از _____ تا _____

(تاریخ اگر درخواست گزشتہ مدت سے کی گئی ہے)۔

۲۔ کہاں قابل اطلاق ہوگا کس پرووارنٹ کی تعمیل کرائی جائے گی؛

جناب / ادارہ _____

حاصل وارنٹ یا درخواست گزار کو بھرپور تعاون کی پیش کش کرے اور تکنیکی یا انصرامی طور پر یا کسی بھی دیگر مناسب ذریعے سے اس کی تعمیل کو سہل کیا جائے اور وارنٹ کی بجا آوری کو مکمل رازداری سے رکھنے کو بھی یقینی بنایا جائے اور باس طور پر جمع کردہ شہادت کا بے جا استعمال نہ ہو۔

حصہ - دوم

(صرف دفتری استعمال کے لیے)

درخواست گزار کی استدعا کا جائزہ لینے کے بعد، عدالت کو اطمینان ہے کہ وارنٹ کے اجراء کی نسبت تحقیقات برائے منصفانہ سماعت ایکٹ، ۲۰۱۲ء کے تحت مقررہ لازمی شرائط کو پورا کیا جا چکا ہے اور علیٰ ہذا القیاس، وارنٹ مذکورہ بیان کردہ شرائط میں اجراء کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

دستخط
جج
عدالت کی مہر



THE PAKISTAN CODE